



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 ביולי 2024

1777

ט' בתמוז התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 49), התשפ"ד-2024 1206

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 49), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 171 1. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990¹, בסעיף 171, בהגדרה "תקופת המעבר", במקום "שש שנים" יבוא "שבע שנים".

ד ב ר י ה ס ב ר

ייעודי לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי. בהתאם לקבוע בהוראות המעבר, על בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי אשר קיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בחוק הרשות השנייה לאחר כניסת תיקון מס' 44 לתוקף, יחולו כמה הקלות ביחס לאסדרה החלה על בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה, וזאת לתקופה קצובה בת 5 שנים (להלן – תקופת המעבר).

מטרת ההסדר שנקבע לתקופת המעבר הייתה לאפשר לערוצים אלה להיערך לאסדרה החדשה שנקבעה בתיקון מס' 44, באופן המצמצם את האסדרה החלה על בעלי רישיונות אלה בתקופת המעבר, בשל היותם בעלי היקף הכנסה מצומצם או בשל ייעודם הציבורי, לפי העניין, ובכך להמשיך לשמור על הפלורליזם והגיוון בתחום שידורי הטלוויזיה בישראל.

ביום ד' באדר התשפ"ג (25 בפברואר 2023), הייתה אמורה להסתיים תקופת המעבר כפי שנקבעה בתיקון מס' 44, ואולם ביום ל' בשבט התשפ"ג (21 בפברואר 2023) הוראה תקופת המעבר בשנה וחצי – עד ליום כ"א באב התשפ"ד (25 באוגוסט 2024). פרק הזמן האמור נקבע מתוך כוונה כי עד יום זה תושלם החקיקה בעניין אסדרת תחום השידורים.

בימים אלה שוקד הצוות המקצועי במשרד התקשורת על גיבוש חקיקה עדכנית לאסדרת תחום השידורים, בהמשך לתוכנית חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ג-2023, שפרסם משרד התקשורת ביום ו' באב התשפ"ג (24 ביולי 2023). אם לא תוארך תקופת המעבר, יחולו על בעלי הרישיונות הזעירים והזעירים הייעודיים חובות האסדרה בדומה לחובות החלות על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה. חובות אלה, לדעת גורמי המקצוע במשרד התקשורת, עלולות להכביד ולהקשות על המשך קיומם של בעלי רישיונות כאמור.

כיום מדובר בשני ערוצים שהם "בעלי רישיון זעיר" ושני ערוצים שהם "בעלי רישיון זעיר ייעודי" כהגדרתם בחוק הרשות השנייה. כדי לאפשר את המשך פעילותם של ערוצים בעלי רישיון זעיר וזעיר ייעודי בעת הזו במתכונת שבה פעלו עד כה, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תקופת המעבר הקבועה בסעיף 171 לחוק הרשות השנייה, בשנה נוספת. לפיכך מוצע לתקן את ההגדרה "תקופת המעבר" שבסעיף 171 לחוק הרשות השנייה ולקבוע כי תקופה יהיה לשבע שנים וחצי מיום תחילתו של תיקון מס' 44, כלומר, עד יום א' באלול התשפ"ה (25 באוגוסט 2025).

סעיף 1 ביום י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018), נחקק חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח-2018 (להלן – תיקון מס' 44), המתקן את חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק הרשות השנייה).

טרם תיקון מס' 44, חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת), הסדיר בין השאר, בסימן ט' לפרק ב', את סמכות מועצת הכבלים והלוויין לתת לערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת ("ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים כגון: שפה, תרבות או מורשת, המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור או מוקדש לנושא אחד"). רישיון משדר ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6לד לחוק התקשורת כנוסחו ערב תיקון מס' 44 (להלן – רישיון משדר ערוץ ייעודי).

הערוצים הייעודיים נועדו לתת מענה למגזרים ולנושאים אשר לא זכו בדרך כלל לייצוג הולם באמצעי התקשורת המרכזיים. לנוכח החשיבות המרכזית שיוחסה לערוצים הייעודיים ובהתאם להוראות חוק התקשורת, ערוץ ייעודי היה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת, וזאת כחריג לשאר הערוצים המופצים על גבי תשתיות הכבלים או הלוויין. בהתאם להוראות חוק התקשורת, חויבו בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין, כהגדרתם בחוק התקשורת, להעביר למנויים את שידורי הערוצים המסחריים וכן את שידורי הערוצים הייעודיים. בחלוף השנים השתנתה מפת שידורי התקשורת, בין השאר, בשל ההתברבות המואצת של תכנים גלובליים ושגשוגן של הרשתות החברתיות. תמורות אלה כרסמו בהיתכנות הכלכלית של הערוצים הייעודיים להמשיך בפעילותם, ולצידן האסדרה הכבדה אשר הוטלה על ערוצים אלה מכוח חוק התקשורת, הקשתה עליהם לעמוד בתחרות ולשרוד.

לפי חוק הרשות השנייה על בעלי רישיונות חלות חובות אסדרה מסוגים שונים. תיקון מס' 44 סיווג את בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לנתח השוק שלהם, כך שבעלי רישיונות זעירים ובעלי רישיונות זעירים ייעודיים יהיו כפופים לחובות מקילות ביחס לחובות שיחולו על שאר בעלי הרישיונות.

בסעיף 14 לתיקון מס' 44 הוספו אל פרק ד' לחוק הרשות השנייה סימנים ח' וט' שעניינם הוראות לעניין בעלי רישיונות זעירים והוראות מעבר מרישיון משדר ערוץ

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשפ"ג, עמ' 60.